

TEMA:
MODELOS DE GOBERNANZA

MÁSTER INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA

E.T.S. INGENIERÍA NAVAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

5 de septiembre 2023

EL PUERTO

- Del latín, *portus*: significando puerta o entrada.
- RAE.es : Lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, embarque y desembarco, etc.
- TRLPEMM considera al puerto marítimo como "el conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera del mar o de los rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente".



Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Condiciones “puerto marítimo”

Puertos marítimos deberán disponer de las siguientes condiciones físicas y de organización:

- Superficie de agua, de extensión no inferior a media hectárea, con condiciones de abrigo y de profundidad adecuadas, naturales u obtenidas artificialmente, para el tipo de buques que hayan de utilizar el puerto y para las operaciones de tráfico marítimo que se pretendan realizar en él.
- Zonas de fondeo, muelles o instalaciones de atraque, que permitan la aproximación y amarre de los buques para realizar sus operaciones o permanecer fondeados, amarrados o atracados en condiciones de seguridad adecuadas.
- Espacios para el depósito y almacenamiento de mercancías o enseres.
- Infraestructuras terrestres y accesos adecuados a su tráfico que aseguren su enlace con las principales redes de transporte.
- Medios y organización que permitan efectuar las operaciones de tráfico portuario en condiciones adecuadas de eficacia, rapidez, economía y seguridad.



Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Aspectos “puerto marítimo”

Se entiende por **tráfico portuario** las operaciones de entrada, salida, atraque, desatraque, estancia y reparación de buques en puerto y las de transferencia entre éstos y tierra u otros medios de transporte, de mercancías de cualquier tipo, de pesca, de avituallamientos y de pasajeros o tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichas mercancías en el espacio portuario.

Los puertos pueden ser comerciales o no comerciales.

Asimismo, los puertos pueden ser considerados de interés general en atención a la relevancia de su función en el conjunto del sistema portuario español.

Son instalaciones portuarias las obras civiles de infraestructura y las de edificación o superestructura, así como las instalaciones mecánicas y redes técnicas de servicio construidas o ubicadas en el ámbito territorial de un puerto y destinadas a realizar o facilitar el tráfico portuario.



Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Puerto comercial

Son puertos comerciales los que en razón a las características de su tráfico reúnen **condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo** para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas.

Tendrán, asimismo, la consideración de actividades comerciales portuarias el tráfico de pasajeros, siempre que no sea local o de ría, y el avituallamiento y reparación de buques.



Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Puerto Interés General

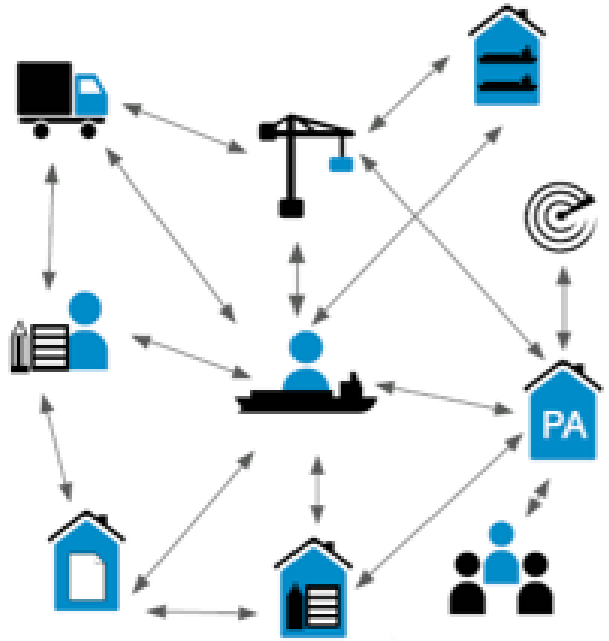
Son puertos de interés general los que figuran en el anexo I de la presente ley clasificados como tales por serles de aplicación alguna de las siguientes circunstancias:

- ✓ Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales.
- ✓ Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una Comunidad Autónoma.
- ✓ Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional.
- ✓ Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado.
- ✓ Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios insulares.

Puertos de Interés General

- Pasaia y Bilbao en el País Vasco.
- Santander en Cantabria.
- Gijón-Musel y Avilés en Asturias.
- San Cibrao, Ferrol y su ría, A Coruña, Vilagarcía de Arousa y su ría, Marín y ría de Pontevedra y Vigo y su ría, en Galicia.
- Huelva, Sevilla y su ría, Cádiz y su bahía (que incluye el Puerto de Santa María, el de la zona franca de Cádiz, Puerto Real, el Bajo de la Cabezuela y Puerto Sherry), Tarifa, Bahía de Algeciras, Málaga, Motril, Almería y Carboneras en Andalucía.
- Ceuta y Melilla.
- Cartagena (que incluye la dársena de Escombreras) en Murcia.
- Alicante, Gandía, Valencia, Sagunto y Castellón en la Comunidad Valenciana.
- Tarragona y Barcelona en Cataluña.
- Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina en Illes Balears.
- Arrecife, Puerto Rosario, La Hondura, Las Palmas (que incluye el de Salinetas y el de Arinaga), Santa Cruz de Tenerife (que incluye el de Granadilla), Los Cristianos, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la Palma y la Estaca en Canarias.

ACTORES IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD Y GOBERNANZA PORTUARIA (I)



- Autoridad Portuaria

Es la institución, generalmente de carácter público, que se encarga de la organización y explotación interna de un puerto, tanto en su zona marítima como terrestre.

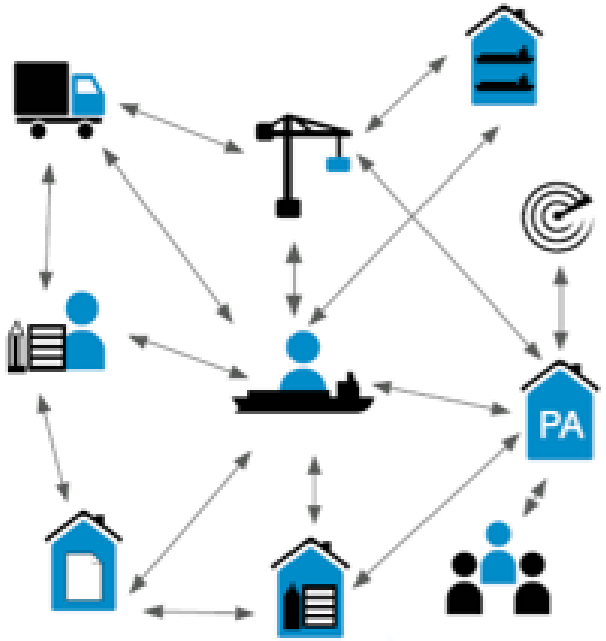
- Capitanía Marítima

Representa a la autoridad marítima en el puerto y, en el ámbito de la navegación tiene, entre otras responsabilidades, las que afectan a la propia navegación, a la seguridad marítima, al salvamento marítimo, a la lucha contra la contaminación y a la supervisión y control de buques y del medio marino.

- Consignatario de buques

Puede tratarse de una persona física o jurídica y actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del buque en un puerto.

ACTORES IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD Y GOBERNANZA PORTUARIA (II)



- Consignatario de mercancías

Es el mandatario o representante del cargador o del propietario de la mercancía en el puerto que, actuando por cuenta de uno o de otro, abona el flete y los gastos de carga, descarga y almacenamiento.

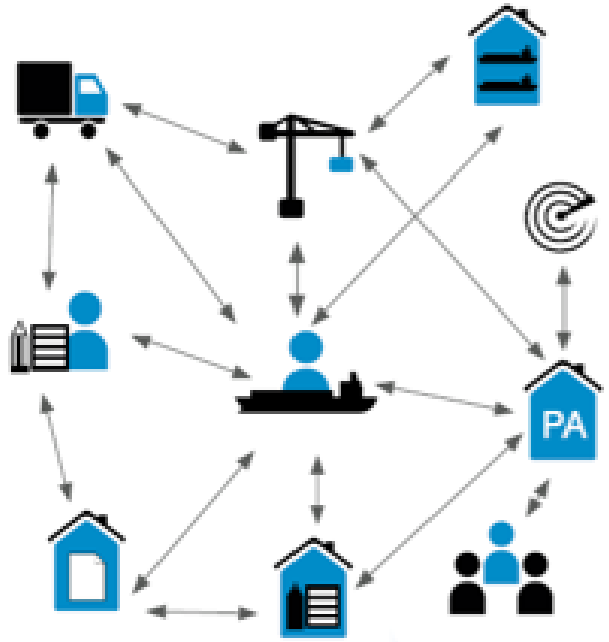
- Transitario

Persona física o jurídica dedicada habitualmente a organizar, coordinar y controlar las actividades del transporte internacional de la mercancía, utilizando cualquier medio de transporte.

- Aduana

Es el organismo oficial que, establecido generalmente en las costas o en las fronteras y dependiente del Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, realiza las labores de inspección y control, y despacha la mercancía de importación o exportación, una vez analizados los documentos que la acompañan y recaudados los correspondientes impuestos.

ACTORES IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD Y GOBERNANZA PORTUARIA (III)



- Servicios de Inspección en Fronteras (SIF)

Son organismos oficiales de control que se encargan de realizar controles e inspecciones y de emitir certificados, autorizando que un determinado tipo de mercancía pueda ser despachado por la Aduana a la entrada o a la salida de la UE.

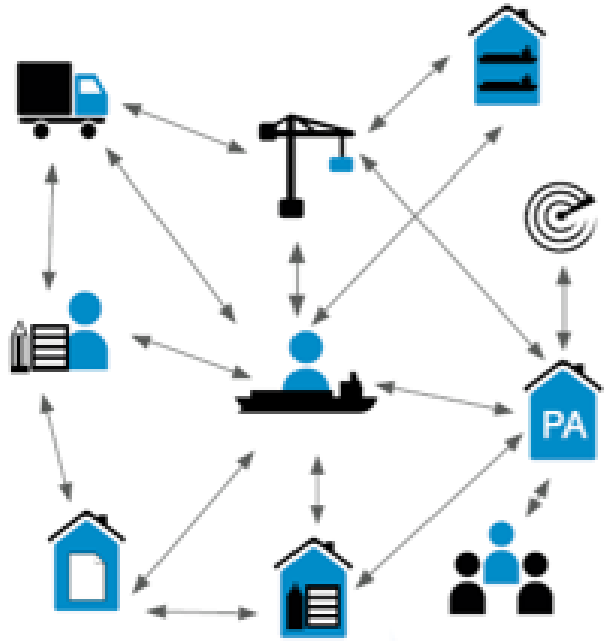
- Agentes de Aduanas

Son aquellas personas físicas o jurídicas encargadas, por cuenta de los cargadores y consignatarios, de la formalización y despacho de la documentación que exige la Aduana referente a las mercancías que se embarcan o desembarcan en los puertos.

- Prácticos

Son los que prestan el servicio de asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes para facilitar la entrada y salida del puerto y las maniobras náuticas dentro de éste en condiciones de seguridad.

ACTORES IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD Y GOBERNANZA PORTUARIA (IV)



- <u>Remolcadores</u>

Son elementos auxiliares indispensables para las maniobras de los buques en el puerto, y básicos para la seguridad de los propios buques y la de los elementos portuarios.

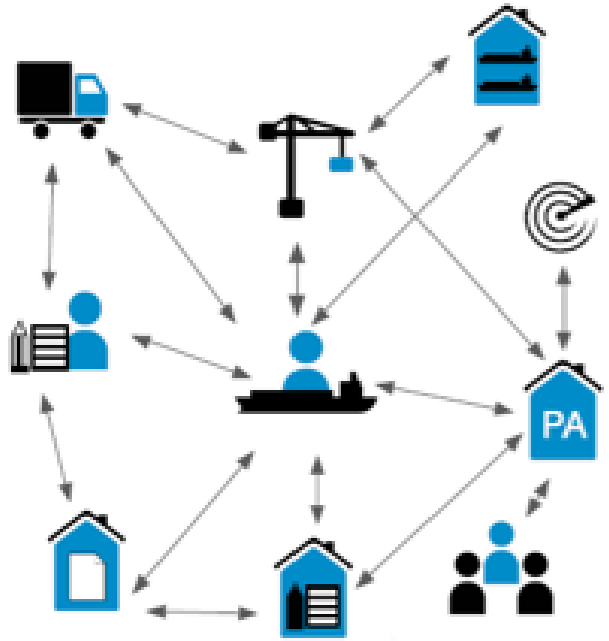
- <u>Amarradores</u>

Son los que realizan aquellos trabajos y auxilios que se facilitan a un buque cuando, tras maniobrar en el interior del puerto, se deja amarrado al muelle con la seguridad necesaria a juicio del capitán.

- <u>Empresas estibadoras</u>

Son las encargadas de realizar las operaciones de manipulación de las mercancías desde el buque hasta que quedan sobre un vehículo o en el tinglado del muelle y viceversa.

ACTORES IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD Y GOBERNANZA PORTUARIA (V)



- Centros Portuarios de Empleo (CEPs)

Son los centros que se encargan de gestionar a los trabajadores portuarios que realizan los servicios de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de mercancías, que no estén integrados en las plantillas propias de las empresas estibadoras.

- Empresas de almacenamiento

Son operadores que se encargan de explotar y gestionar los espacios portuarios dedicados al almacenamiento y llevar a cabo actividades que aporten valor añadido a la carga, generalmente mediante centros de distribución y tratamiento de las mercancías.

Empresas Privadas		Organismos públicos
Acceso regulado	Régimen libre competencia	
Amarradores Empresas estibadoras Prácticos Remolcadores CPEs	Agentes de Aduanas Consignatarios de buques Consignatarios de mercancías Empresas de almacenamiento Transitarios	Aduana Autoridad Portuaria Capitanía Marítima SIF



GOBERNANZA

- Se usa desde la década de 1990 para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva forma de gobernar" en la globalización del mundo.
- Cuando se analiza la relación entre el sector público y privado en el entono portuario, la clasificación más usada es la del Port Reform Toolkit (World Bank, 2007) que agrupa en 4 categorías las organizaciones portuarias en función de si la participación predominante corresponde al sector público o privado.

El puerto de titularidad o *private port*

En este modelo, el sector público (el Estado) ya no tiene ningún interés en las actividades portuarias. Los terrenos portuarios son propiedad del sector privado. Todas las funciones de reglamentación y las actividades operacionales están a cargo de empresas privadas. Este es el modelo utilizado en muchos puertos del Reino Unido.

El modelo *landlord port*

En este modelo, la Autoridad Portuaria mantiene la propiedad del puerto, mientras que la infraestructura se arrienda a empresas privadas de explotación. Las responsabilidades de la Autoridad Portuaria como propietaria incluyen la explotación económica, el desarrollo a largo plazo del terreno y el mantenimiento de la infraestructura portuaria básica, como las carreteras de acceso, los atracaderos y los muelles. Las empresas privadas de explotación que arriendan a la Autoridad Portuaria proporcionan y mantienen su propia superestructura y compran e instalan su propio equipo. La mano de obra de los muelles también es empleada por las empresas privadas de arrendamiento. Modelo del sistema portuario español.

El modelo *tool port*

- Este modelo se caracteriza por la división de las responsabilidades operacionales. La Autoridad Portuaria es propietaria, desarrolla y mantiene la superestructura de la infraestructura portuaria, incluido el equipo de manipulación de la carga, como grúas de muelle, carretillas elevadoras, etc. El funcionamiento del equipo de la autoridad portuaria suele estar a cargo de la mano de obra de la autoridad portuaria, pero otras operaciones son realizadas por empresas privadas de manipulación de la carga, tanto a bordo de los buques como en el muelle y la plataforma. El operador privado suele ser una pequeña empresa. Modelo latinoamericano o africano.

Puerto operador, que también se denomina *service port*

- Se trata de un modelo predominantemente público en el que la Autoridad Portuaria es propietaria del terreno y de todos los bienes disponibles (fijos y móviles) y desempeña todas las funciones reglamentarias y portuarias. Todas las operaciones de manipulación de la carga se realizan con mano de obra directamente empleada por la Autoridad Portuaria. Este modelo se utiliza en muchos países en desarrollo.

	Propiedad suelo	Propiedad infraestructura	Propiedad superestructura	Prestación servicios de operación	Otros servicios
Private port	Pública/ Privada	Privada	Privada	Privado	Privados (mayoritariamente)
Landlor port	Pública	Pública	Privada	Privado	Público/Privado
Tool port	Pública	Pública	Pública/Privada	Privado	Público/Privado
Service port	Pública	Pública	Pública	Público	Público (mayoritariamente)

GOBERNANZA PORTUARIA ESPAÑOLA

- El sistema portuario español posee una gobernanza portuaria caracterizada por su contexto histórico y por su marco económico e institucional actual. Desde el año 1992 los puertos españoles de interés general son gestionados por un ente público denominado Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, todos ellos bajo un modelo *landlord*.
- El Sistema Portuario español está integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control corresponde al ente Público Puertos del Estado, que es un órgano dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno.

28 Autoridades Portuarias del sistema portuario español



Cambios en el modelo de gobernanza (I)

- El modelo de Gobernanza portuaria español actual (landlord port) ha de evolucionar a un modelo basado en la corporatización de gestión público-privada de los puertos, partiendo de la base del concepto de puerto autónomo y con el objetivo de aplicar criterios de mercado a la gestión portuaria para mejorar su eficiencia.
- La corporatización de los puertos de interés general debe estar basada en la unificación de Autoridades Portuarias bajo el paraguas de corporaciones (que pasaremos a denominar con el nombre de *fachadas marítimas)*, las cuales gestionen no sólo los puertos sino también todas las infraestructuras y servicios del nodo logístico correspondiente.

Cambios en el modelo de gobernanza (II)

- Actualmente, la planificación de la actividad de las AA.PP. se lleva a cabo principalmente a través de los Planes Estratégicos, Planes Directores de Infraestructuras y Planes de Empresa que elabora cada AP. En este proceso la AP debe estar sujeta a los objetivos generales incluidos en el marco estratégico del sistema portuario de interés general. La planificación en materia portuaria se encuentra recogida en el Título III, Capítulo I del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
- **Debe ser el Gobierno central quien planifique el sistema portuario español basándose en estudios de demanda y de mercado, fijando una estrategia portuaria estatal clara y definida.**


¿A favor o en contra
de las Fachadas
Marítimas?

TRABAJO SEMANAL (máximo 1 folio, ver plantilla.)

Elaborar una crítica o propuesta del actual sistema portuario español, basándose en los criterios vistos en clase y plantear una alternativa justificada.

